

তৃতীয় অধ্যায় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ

১. জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণে নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ও আইনি দায়িত্ব এবং বাস্তবতা ও রাজনৈতিক প্রভাব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ (গ) অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে জাতীয় সংসদের সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে^১। সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদ^২ অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনি এলাকার আসন নির্ধারণের জন্য The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 (Ordinance No. XV of 1976) প্রণয়ন করা হয়। অধ্যাদেশের ৬ ধারা অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত একক নির্বাচনি এলাকার সংখ্যার ভিত্তিতে সারা দেশকে বিভক্ত করতে হবে। এই বিভক্তির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সুবিধা (administrative convenience), আঞ্চলিক অখণ্ডতা (compact area) এবং সর্বশেষ আদমশুমারি থেকে প্রাপ্ত জনসংখ্যার বণ্টন বা ঘনত্বকে (distribution of population) যতদূর সম্ভব বিবেচনায় নিতে হবে। অথচ দেখা যায় ২০০৮ সনের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগকে সুবিধা দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভোটের অধ্যুষিত এলাকাকে বিভক্ত করে জাতীয় সংসদের সংসদীয় এলাকার পুনর্বিন্যাস করে। উদাহরণ হিসেবে চট্টগ্রাম-৭ এবং চট্টগ্রাম-৮ আসনের কথা উল্লেখ করা যায়। চট্টগ্রাম-৭ আসনের একজন বিশেষ ব্যক্তিকে সুবিধা দেয়া এবং একজন বিশেষ ব্যক্তিকে পরাজিত করার মানসে রাংগুনিয়া উপজেলার সাথে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বৃহৎ কর্ণফুলী নদী দ্বারা বিভাজিত অপর উপজেলা বোয়ালখালীর শ্রীপুর খরণদ্বীপ ইউনিয়নকে যুক্ত করা হয়। ২০০৮ সালে তৎকালীন কমিশন একটি দলকে বাড়তি সুবিধা প্রদানের জন্য ঢাকা জেলার সংসদীয় আসন ১৩টি থেকে বাড়িয়ে ২০টি আসন নির্ধারণ করে এবং ১২টি জেলার সংসদীয় আসন কর্তন করে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিশেষ সুবিধা দিতে সারা দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৩০টি আসনে ব্যাপক রদবদল আনে বিগত এ টি এম শামসুল হুদা কমিশন। যার ফলে, ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬২টি আসনে জয়লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ স্বয়ং ২৬০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৩০টি আসনে জয়লাভ করে যেখানে আওয়ামী লীগ ও তার জোট মোট ভোট পায় ৫৫.৮৫% এবং বিএনপির নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট মাত্র ৩৩টি আসনে জয়লাভ করে এবং চারদলীয় জোটের মোট প্রাপ্ত ভোট ৩৮.২৩%। এখানে উল্লেখ্য যে, সীমানা নির্ধারণের কারসাজির কারণে আসন ব্যবধান অনেক বেশি হলেও সে অনুযায়ী ভোটের ব্যবধান অনেক কম। সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ২০০৮ সালে কারসাজি ও বেআইনি কার্যক্রম ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ এর তৎকালীন নির্বাচন কমিশন অব্যাহত রাখে। রাজনৈতিক বিবেচনায় কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে সুবিধা দেয়ার মানসে প্রতিবারই সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সংবিধান, আইন ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নির্দেশনা ও নীতিমালা লংঘন

^১ ১১৯। (১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটের-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটের-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

^২ ১২৪। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনি এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটের-তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন-সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

করেছে। কোন আসনে ভোটার সংখ্যার পার্থক্য অন্য একটি আসনের ভোটারের সংখ্যার বেশি, আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সুবিধা যেমন যোগাযোগ, উপজেলা বা প্রশাসনিক এলাকার অখণ্ডতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি আসনের কিছু অংশ নদীর এক পাড়ে এবং অপর ছোট অংশ নদীর অপর পাড়ে অর্থাৎ ভৌগোলিক অখণ্ডতাকেও বিবেচনায় নেয়া হয়নি। কমিশনের দায়িত্ব হল সীমানা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সুবিধা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং ভোটার সংখ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধন - এই তিন মানদণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা। অথচ বিগত ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ এই তিনটি নির্বাচনের আয়োজক কমিশন তৎকালীন সরকার দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করে কোন মানদণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এক্ষেত্রে সরকার বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। তিনটি নির্বাচন কমিশনই এক্ষেত্রে সংবিধান ও আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে।

২. সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর নিয়োগ এবং সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা

নির্বাচন তদন্ত কমিশনের সংগৃহীত নথিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই রকম ছিল। ২০০৮ সনের সীমানাকে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নতুন সৃজিত প্রশাসনিক এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে তারা পূর্বে নির্ধারণকৃত সীমানাকেই বহাল রেখেছে। সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছে তা মূলত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক প্রক্রিয়া। সীমানা পুনর্নির্ধারণ এমন একটি কাজ যাতে ব্যাপক কারিগরি ও প্রায়ুক্তিক দক্ষতা প্রয়োজন। এ ধরনের দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিইজিআইএসকে নিয়োগ করা হয়।

২০০৮ সাল থেকে সরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএসকে ডিরেক্ট প্রকিউরমেন্টের (direct procurement) মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক তথ্য ব্যবহার করে সিইজিআইএস এলাকাভিত্তিক মানচিত্র তৈরি করে কমিশনের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু কোন নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে, কোনো বিকল্প মানচিত্র বিবেচনায় নেয়া হয়েছে কি না নথিপত্রে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সুপারিশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যা আওয়ামী লীগের অন্যান্য সংসদ সদস্যরা পর্যন্ত অভিযোগ করেছেন। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সিআইজিআইএস এবং নির্বাচন কমিশনের প্রকৃত স্বাধীনতার ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। এতে একটি দলকে রাজনৈতিক সুবিধা দেয়া ও ভোটে জিতিয়ে আনার জন্য সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণে Gerrymandering (জেরিম্যান্ডারিং) এর মাধ্যমে কারসাজি করা হয়েছে।

৩. ২০০৮ থেকে ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত সীমানা পুনর্বিন্যাস

২০০৮ সালে ১৩৩টি আসনে গণশুনানি নিয়ে ৮৪টি আসনের সীমানা বদলানো হয় এবং ২০১৩ সালে চিহ্নিত ৮৪টির মধ্যে ৫৩টি পুনর্বিন্যাস করা হয়। এই পরিবর্তনগুলোকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য অনেক প্রার্থীর কাছে থেকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। ২০১৩ সালের পুনর্বিন্যাসের খসড়া প্রকাশ এবং পরবর্তী শুনানির পর অভিযোগ ছিল যে, কিছু আসনের সংযোজন-বিয়োজন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিরোধী দল বা প্রার্থীর কাছে এটি পক্ষপাতমূলক প্রতীয়মান হয়েছে।

৩ টিআইবি (২০১৪), কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়; গত ১৫ বছরের নির্বাচনি প্রহসন, ষড়যন্ত্র ও আমার সংস্কার প্রস্তাবনা, মানবজামিন, ৯ নভেম্বর ২০২৪<<https://m.mzamin.com/news.php?news=135034>>

UNDP'র সহযোগিতায়, নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র সীমানা-নির্ধারণ বিশেষজ্ঞ লিসা হ্যান্ডলিকে দিয়ে ২০০৮ সালের সীমানা পুনর্বিন্যাসের উপর একটি বিশেষ গবেষণা করায়। বাংলাদেশের সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণের যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা শেষে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে তিনি কিছু সুপারিশ দিয়েছিলেন। তবে তাঁর দেয়া সুপারিশগুলো বাংলাদেশি প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে বরং তা উপেক্ষা করে কমিশন নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৮ সালের সীমানা পুনর্বিন্যাস চূড়ান্ত করে।

সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অন্যতম বড় দুর্বলতা হলো নথি সংরক্ষণে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা। ২০০৮ এবং ২০১৪ সালের সীমানা পুনর্নির্ধারণের সিদ্ধান্ত কিভাবে নেওয়া হয়েছে, ২০০৮ সালে লিসা হ্যান্ডলির সুপারিশ কী ছিল, কোন মানদণ্ডে কোন আসনের সীমানা বদলানো হয়েছে, কোনো বিকল্প প্রস্তাব বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে কি না - এসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নথির হদিস পাওয়া যায়নি। প্রতীয়মান হয় যে ইচ্ছাকৃত ভাবে অথবা অবহেলার কারণে রেকর্ডগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি অথবা নথিগুলি সংরক্ষণ না করে গায়েব বা ধ্বংস করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ২০১৪ সালে আগারগাঁও নতুন ভবনে স্থানান্তরের কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি হারিয়ে গিয়েছে বলে অজুহাত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব রেকর্ড পর্যালোচনা ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারে এটি প্রতীয়মান হয়েছে।

জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশনের প্রাপ্ত তথ্য মতে এটি নির্বাচন কমিশনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা, যা দীর্ঘ সময় ধরে আওয়ামী লীগ সরকারের দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ভেতরে কিছু সদস্য ও কর্মকর্তার সহযোগিতায় আসন পুনর্বিন্যাসের পুরো প্রক্রিয়াটি বরাবরই অস্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং এই পুনর্নির্ধারণ কেন প্রয়োজন হয়েছিল সে বিষয়ে নথিপত্রে কোনো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ব্যাখ্যা নেই। 'Gerrymandering' হলো নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করার একটি শক্তিশালী কৌশল এবং তদন্তাধীন নির্বাচনগুলোতে এই কৌশল যে প্রয়োগ করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত।

নির্বাচন কমিশন সভার (নং-২৪/২০১৮) কার্যবিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য প্রকাশিত খসড়ার ওপর মোট ৬৩১টি আবেদন দাখিল করা হয়, যার মধ্যে ৪০৭টি ছিল আপত্তি এবং ২২৪টি ছিল সহমতপত্র। খসড়া অনুযায়ী ৪০টি আসনে পরিবর্তন প্রস্তাব করা হলেও ৬০টি আসনের বিষয়ে দাবি, আপত্তি, সুপারিশ ও মতামত দাখিল করা হয়। তদুপরি, সীমানা নির্ধারণ-সংক্রান্ত খসড়া বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকা ২৬টি আসন সম্পর্কেও দাবি ও আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। কার্যবিবরণী অনুসারে প্রাপ্ত দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য শুনানির তারিখ ২১/০৪/২০১৮, ২৩/০৪/২০১৮, ২৪/০৪/২০১৮ ও ২৫/০৪/২০১৮ নির্ধারণ করা হয়।

২০১৮ সালে এরশাদের জাতীয় পার্টি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন এবং বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ভোটের অনুপাতে সীমানা নির্ধারণের প্রস্তাব রেখেছিল। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে সীমানা নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছিল, আর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিরোধিতা করেছিল। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সীমানা পুনর্নির্ধারণকে আদমশুমারির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছিলেন^৪। শুনানির পর ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সীমানা চূড়ান্ত করা হয় যেখানে প্রদত্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে ২৪টি সংসদীয় আসনে পরিবর্তন আনা হয়^৫।

২৫ মে ২০২৩ তারিখের কমিশন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করে জানা যায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ অনুযায়ী পুনর্নির্ধারিত সংসদীয় আসনের প্রাথমিক

^৪ রাজনৈতিক দলের মত উপেক্ষা সীমানা পুনর্গঠনে তালগোল (আমাদের সময়, ২০১৮)

<<https://www.amadershomoy.com/bn/2018/03/18/489472.htm#gsc.tab=0>>

^৫ পরিশিষ্ট ১০ দেখুন।

তালিকা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে গেজেট হিসেবে প্রকাশ করে। একই সঙ্গে কমিশন দাবি, আপত্তি, সুপারিশ ও মতামত জমা দেওয়ার আহ্বান জানায়, যার শেষ তারিখ ছিল ১৯ মার্চ ২০২৩। মোট ৩৮টি আসন নিয়ে ১৮৬টি আবেদন জমা পড়ে, যার মধ্যে ১২৬টি আপত্তি এবং ৬০টি সহমত ছিল।

এছাড়াও, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত না হওয়ায় ২০১৮ সালের জেলা-ভিত্তিক আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে নতুন প্রশাসনিক ইউনিট সৃষ্টি, সম্প্রসারণ বা বিলুপ্তির মতো পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে ২০২৩ সালের খসড়া সীমানা প্রস্তুত করা হয়। খসড়ায় মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি অপরিবর্তিত রাখা হয়।

পরবর্তীতে, প্রাপ্ত আবেদনসমূহের বিষয়ে কমিশন ৩ মে কুমিল্লা, ৭ মে রাজশাহী, ১১ মে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও ঢাকা, এবং ১৪ মে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকাশ্য শুনানি গ্রহণ করে। এসব শুনানিতে অংশগ্রহণকারীরা সীমানা পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, যুক্তি ও প্রস্তাব তুলে ধরেন।

২৪ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের অনানুষ্ঠানিক সভায় জমাকৃত আপত্তি, শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, পূর্ববর্তী নির্বাচনের সীমানা, প্রশাসনিক অখণ্ডতা, ভৌগোলিক সংযোগ, ভোটার সমতা, যাতায়াতের সুবিধা এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক উপাদানসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত, এসব বিবেচনায় ১০টি সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়^৬।

মাঠপর্যায়ে অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শাসক দলের প্রভাবশালী নেতাদের জন্য সুবিধাজনক আসন তৈরির প্রবণতা। দেখা গেছে একটি সরকারি দলের ভোটব্যাংককে একই আসনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, আর প্রতিপক্ষ বা বিরোধী দল-সমর্থিত এলাকা বিভক্ত করে দুটি বা তিনটি আসনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো এলাকাকে অকারণে দুটি ভিন্ন সংসদীয় আসনে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এক পক্ষের সংগঠিত রাজনৈতিক উপস্থিতি দুর্বল হয়। যেমন, ২০০৮ সালের আগে কেরানীগঞ্জ একক সংসদীয় আসন হিসেবে ছিল, তবে ২০০৮ সালের সংশ্লিষ্ট পুনর্বিন্যাসের সময় ঢাকার আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কেরানীগঞ্জ-এর জন্য দুটি আসন সৃষ্টি করা হয়, যার ফলে এটি আর একক আসন নয় এবং দুই বা একাধিক সংসদীয় আসনে বিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলে, অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে কেরানীগঞ্জ-এর মতো উপজেলা একাধিক আসনে ভাগ করলে “ভোটার সমতা ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা” ভেঙে যায়।

এই ধরনের সীমানা নির্ধারণের পেছনে কেবল জনসংখ্যা বা ভৌগোলিক যুক্তি নয়, বরং স্পষ্ট রাজনৈতিক সুবিধার প্রভাব দেখা যায়। তদন্তের জন্য যথেষ্ট সময় না রাখা এবং অভিযোগ তদন্তের কোনো স্পষ্ট ও স্বাধীন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা না করা, কাঠামোগত দুর্নীতি শাসক দল ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর জন্য নির্বাচনি ফলাফলের উপর প্রভাব খাটানো সহজ করে দেয়।

৪. ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ নির্বাচন কমিশন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করে। কমিশন কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, সীমানা পুনর্নির্ধারণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- ক. প্রতিটি জেলার ২০০৮ সালে নির্ধারিত মোট আসনসংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা;
- খ. নির্বাচনি এলাকাগুলোর আগে নির্ধারিত সীমানা যত দূর সম্ভব বহাল রাখা;

^৬ পরিশিষ্ট ১১ দেখুন।

- গ. সংসদীয় আসন জেলাভিত্তিক বণ্টন এবং এক এক জেলায় অবস্থিত সংসদীয় আসনের এলাকা অন্য জেলায় সম্প্রসারণ না করা;
- ঘ. যেখানে সম্ভব উপজেলা অবিভাজিত রাখা;
- ঙ. যত দূর সম্ভব ইউনিয়ন, সিটি, পৌর ওয়ার্ড একাধিক সংসদীয় আসনের মধ্যে বিভাজন না করা; এবং
- চ. ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা জনগণের যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় রাখা।

এসকল বিষয় সীমানা নির্ধারণ আইনের মানদণ্ডের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। ২০০৮ এর সীমানাকে তারা অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, এক্ষেত্রে জনশুমারির তথ্য বা ভোটার সংখ্যাকেও বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এটি লোক দেখানো একটি কার্যক্রম বলেই বিবেচিত হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে কমিশন যখন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এ বিষয়ে সংলাপ করে, তখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে নির্ধারিত সীমানার ভিত্তিতে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জোর দাবি উত্থাপন করে^৭। পক্ষান্তরে, বিকল্পধারার মতো দল আগের নির্ধারিত সীমানা সম্পূর্ণ বাতিল করার দাবি তোলে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর খোদ সরকারি দলের একাধিক সাংসদ বিগত রকিবউদ্দীন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগ করা হয় একজন প্রতিমন্ত্রীর মৌখিক অনুরোধে তাঁর নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এ পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে ঢাকার অন্য ১৫টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে হয়েছে এবং ঢাকার আটজন সাংসদ এর বিরুদ্ধে কমিশনে আপত্তি জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত সীমানা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে ঢাকা-৭ আসনের আওয়ামী লীগের সাংসদ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন অভিযোগ করেন: নির্বাচন কমিশন আমাদের সরকারের প্রভাবশালী একজন প্রতিমন্ত্রীর স্বার্থরক্ষা করে ঢাকার আসনের সীমানা বিন্যাসের প্রস্তাব করেছে। একজনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ১৫ জনের স্বার্থহানি করাটা অন্যায়^৮। সরকারদলীয় আরেকজন সাংসদ জাকির হোসেন এক নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বার্থে ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কুড়িগ্রাম জেলার নির্বাচনি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজে পক্ষপাতদুষ্ট হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উত্থাপন করেন। কমিশনের শুনানিকালে তিনি দাবি করেন: কমিশন সচিবালয়ের নিচতলায় বসে কুড়িগ্রামের আসন তছনছ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। একজন নির্বাচন কমিশনারের ছেলে ও জামাতা কুড়িগ্রাম থেকে নির্বাচন করতে চাইছেন। তাঁদের জন্য পছন্দসই সীমানা সাজাতে কুড়িগ্রামের আসনগুলোতে হাত দিয়েছেন এই নির্বাচন কমিশনার। প্রায় একই অভিযোগ করেন এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জাপা নেতা গোলাম হাবিব ও চিত্রপরিচালক বাদল খন্দকার^৯। কিন্তু কমিশন, নিজ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, গতবারের নির্ধারিত সীমানা যত দূর সম্ভব বহাল রেখেছে। এতে বোঝা যায় তৎকালীন কমিশন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগকে খুশি রাখার জন্যই পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে। ৩ জুলাই ২০১৩ তারিখে কমিশন ৪০টি আসনে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে এবং ২৬০ আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রেখে ৩০০ আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের গেজেট প্রকাশ করে।

৫. ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ

একাদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য ১৬ জেলার ৩৮টি সংসদীয় আসনের সীমানা পরিবর্তন করে পুনর্বিন্যস্ত নির্বাচনি এলাকার খসড়া ১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত প্রস্তাপন অনুযায়ী ছয়টি পদ্ধতি অনুসরণ করে সীমানাবিন্যাস করা হয়: ২০১৩ সালে নির্ধারিত জেলার আসনসংখ্যা ঠিক রাখা, প্রশাসনিক ইউনিট বিশেষ করে উপজেলা এবং সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ডের অখণ্ডতা যথাসম্ভব বজায় রাখা, ইউনিয়ন বা পৌর এলাকার ওয়ার্ড একাধিক আসনে বিভাজন না করা, যেসব নতুন প্রশাসনিক এলাকা সৃষ্টি হয়েছে বা বিলুপ্ত হয়েছে

^৭ ডেইলি স্টার, ৬ ডিসেম্বর ২০১২

^৮ দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর ২০১৭

^৯ কালের কণ্ঠ, ২৪ এপ্রিল ২০১৩

তা অন্তর্ভুক্ত করা, বিলুপ্ত ছিটমহল এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও যোগাযোগব্যবস্থা যথাযথ বিবেচনায় রাখা। প্রকাশিত খসড়া তালিকায় ১৪টি আসনের জনসংখ্যা জেলার গড় জনসংখ্যার চেয়ে ২৫% কম বা বেশি দেখা যায় এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৬২টি আসন ভারসাম্যহীন ছিল। প্রকাশিত খসড়া তালিকার উপর মোট ৪০৭টি আপিল দায়ের করা হয় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও ২৪৪টি দায়ের করা হয় কমিশনের প্রস্তাবের পক্ষে। আপত্তির ওপর শুনানি শেষে চূড়ান্তভাবে ২৪টি আসনের সীমানা পরিবর্তন করে ২০১৮ সালের মে মাসে গেজেট প্রকাশ করা হয়। কমিশনের সংলাপে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দশম সংসদের সীমানা বহাল রাখার দাবি করে; অন্যদিকে বিএনপি ২০০৮ সালের পূর্বের সীমানায় ফিরে যাওয়ার দাবি করে আসছিল। এক্ষেত্রেও তৎকালীন নির্বাচন কমিশন সরকারি দলকে সুবিধা দেয়ার জন্য এবং ক্ষমতাসীন দলের দাবি মোতাবেক ২০০৮ এর সীমানা বহাল রেখে নতুন সৃজিত এলাকা বা ছিটমহল এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করে। এই সীমানা নির্ধারণেও তৎকালীন নির্বাচন কমিশন আইনে উল্লিখিত ৩টি মানদণ্ড অনুসরণ করে নি।

৬. ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ

২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণের জন্য মৌলিক কোন পরিবর্তন না করে ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশটিকে বাংলায় অনুবাদ করে নতুন করে প্রণীত হয় ২০২১ সালে^{১০}। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণের খসড়া প্রকাশ করা হয়। শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয় ২০১৭ সালের সীমানাকে বহাল রাখা এবং নতুন সৃজিত বা বিলুপ্তকৃত এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা। অথচ আইন তাদের যে মানদণ্ডে সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছে সেটিকে তারা আমলে নেয়নি। ৩৮টি আসনে মোট ১৮৬টি দাবি-আপত্তির আবেদন জমা পড়ে। এক্ষেত্রে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন ২০০৮ সালে প্রণীত সীমানাকে প্রাধান্য দেয়। শুধুমাত্র নতুন সৃজিত বা বিলুপ্ত এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে কয়েকটি আসনে নামমাত্র পরিবর্তন করে মোট ১০টি সংসদীয় আসনের সীমানা পরিবর্তন করে এবং ২৯০টি আসনে পূর্বের সীমানা বহাল রেখে ৩০০ আসনের সীমানা নির্ধারণের গেজেট ১ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকাশ করে।

৭. পরামর্শ ও আপত্তি নিষ্পত্তি ও সময়ের অপ্রতুলতা

সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আরেকটি বড় ত্রুটি হলো জনপরামর্শ ও আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়টি পুরোপুরি আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে নেমে এসেছে। বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশন খুঁজে পায়নি।

প্রথাগতভাবে নির্বাচন কমিশন খসড়া সীমানা গেজেট আকারে প্রকাশ করে এবং এক মাসের মধ্যে আপত্তি ও মতামত চায়। পরে ৪ দিনের মধ্যে শুনানি শেষ করে, ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে। বাস্তবে অত্যন্ত অল্প সময়ে শত শত আপত্তি-আবেদন বিশ্লেষণ করা, মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা যাচাই করা, বিকল্প নির্বাচনি এলাকার মানচিত্র তৈরি করা - কোনোটাই যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। প্রচুর সংখ্যক আবেদন জমা পড়লেও খুব অল্প কয়েকটি আপত্তির উপর আংশিক সংশোধন করা হয় আর বাকি অংশে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে প্রাথমিক খসড়াকেই চূড়ান্ত করে গেজেট হিসেবে প্রকাশ করা হয়। সীমানা পরিবর্তনের কারণগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নথিতে উল্লেখ করা হয়নি।

৮. আন্তর্জাতিক মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতি

^{১০} জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৪ নং আইন)

গণতান্ত্রিক ভাবে উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে নির্বাচন-পরিচালনা থেকে আলাদা রাখা হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদি, পর্যায়ক্রমিক ও অংশগ্রহণমূলক কাঠামোর মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়।

অন্যান্য দেশে সীমানা নির্ধারণের জন্য পৃথক স্বাধীন কমিশন থাকে। নির্বাচন কমিশন শুধু এর প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে না। এই কমিশন কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে গুনানি, মাঠপরিদর্শন ও পরামর্শ নিয়ে চূড়ান্ত মানচিত্র তৈরি করে। যুক্তরাজ্যের বাউন্ডারি কমিশনগুলোও দীর্ঘ কয়েক বছরের রিভিউ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে খসড়া, সংশোধিত খসড়া ও চূড়ান্ত প্রস্তাব তৈরি করে - প্রতিটি ধাপেই জনগণের গঠনমূলক মতামত গ্রহণ করা হয়। এর বিপরীতে, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে বাংলাদেশে সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যে, খুব সীমিত পরামর্শ নিয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে সম্পন্ন হয়। এতে একদিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড ও প্রক্রিয়া থেকেও বাংলাদেশ অনেক দূরে সরে যায়।

তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফল

- ❏ একটি দলকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনতে ২০০৮ সালে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। এতে সরকার হতে সদ্য বিদায়ী একটি রাজনৈতিক দলের ভোটার অধ্যুষিত এলাকাকে তছনছ করা হয়। টার্গেট করে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৩৩টি আসনের সীমানা পরিবর্তন করা হয়। যার প্রতিফলন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী দলের আসন ও প্রাপ্ত ভোট এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আসন ও প্রাপ্ত ভোটে দেখা যায়।
- ❏ নির্বাচন কমিশন আইনত স্বাধীন থাকলেও, আসন বণ্টন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব, পক্ষপাতিত্ব ও প্রশাসনিক দুর্বলতা স্পষ্ট।
- ❏ আইনত স্বাধীন নির্বাচন কমিশন থাকলেও, আসন বণ্টন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক দুর্বলতা স্পষ্ট।
- ❏ গুরুত্বপূর্ণ আসনে শাসক দলের সুবিধা নিশ্চিত করতে সীমানা পরিবর্তন, বিরোধী সমর্থিত এলাকা বিভক্ত করা এবং ভোটার সমতা অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ❏ ২০০৮, ২০১৪ ও ২০২৪ সালের পুনর্বিन্যাসের সিদ্ধান্ত, বিকল্প মানচিত্র বা সুপারিশের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড প্রায় অনুপস্থিত।
- ❏ সিইজিআইএস-এর সহায়তায় অন্য দলকে সুবিধা দিতে নির্বাচন কমিশন সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে gerrymandering করেছে।
- ❏ আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সীমানা পরিবর্তনের কারণগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নথিতে উল্লেখ করা হয় নি।
- ❏ সীমানা পুনর্নির্ধারণে অংশীদার ও ভোটারদের মতামত প্রায় পুরোপুরি কার্যকরভাবে গ্রহণ করা হয় নি।
- ❏ নির্বাচন কমিশন সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে আইনের যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে না। গোপনীয়ভাবে সরকারি দলের ইচ্ছা অনুযায়ী সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ করে। প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ও সৎ নয়।
- ❏ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্বীকৃত দীর্ঘমেয়াদি, অংশগ্রহণমূলক ও পর্যায়ক্রমিক পুনর্বিन্যাসের অভাব লক্ষ্য করা গেছে।
- ❏ বাংলাদেশে সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়া দ্রুত, সীমিত পরামর্শমূলক এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, যেখানে অন্যান্য দেশে স্বাধীন ও অংশগ্রহণমূলক কাঠামো ব্যবহার করা হয়।

